

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/6503

הצעת חוק העמותות (תיקון – הסדרת מעמדן של אגודות עותמאניות כעמותות רשומות),

התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 60 בחוק העמותות, התש"ס–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 60(א), במקום "רשאית להגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה" יבוא "תגיש לרשם בקשה להירשם כעמותה בתוך שנה מיום פרסומו של חוק העמותות (תיקון – הסדרת מעמדן של אגודות עותמאניות כעמותות רשומות), התשפ"ו–2026".
2. ביטול סעיפים 67 ו-68 לחוק העיקרי – בטלים.
3. ביטול החוק העותמאני על האגודות מיום 29 לחודש רג'ב שנת 1327 (1909) – בטל.
4. תחילתם של סעיפים 2 ו-3 שנה מיום פרסומו של חוק זה.

דבר ה ס ב ר

כיום חוק העמותות, התש"ס–1980, אינו מחייב אגודות עותמאניות להפוך לעמותות, ומאפשר להן להמשיך ולהתקיים בלי שהן נתונות לביקורת. החוק במתכונתו הנוכחית קובע כי העמותות העותמאניות רשאיות להירשם כעמותות, כך שחוק העמותות יחול עליהן, אך בפועל חלק גדול מהן לא הגיש בקשה להירשם כעמותות ולכן אותן אגודות עותמאניות אינן עומדות לביקורת ואינן שקופות לעין הציבור. לא יתכן שבשנה ה-77 להיווסדה של מדינת ישראל שיטת המשפט הישראלית עדיין נסמכת על חקיקה עותמאנית, הזרה לרוח המדינה. על כן מוצע לקבוע כי אגודה עותמאנית תגיש בקשה להירשם כעמותה רשומה בתוך שנה מיום כניסתו של התיקון המוצע לתוקף ובמקביל לבטל את החוק העותמאני על האגודות (1909).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/24/1144) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אוהד טל (פ/25/6502). הצעת החוק זהה לפ/24/1144 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"ס, עמ' 210.

ח' בשבט התשפ"ו (26.01.2026)